

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 879/2535

นาย สุทธิ สุวรรณ ประทีป

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 62

พ.ร.บ. หนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 33, มาตรา 52 (2)

ป. ได้ทราบคำสั่งของสภานายความที่ได้สั่งห้ามทำการเป็นทนายความก่อนได้
รับแต่งตั้งเป็นทนายความและเรียงคำฟ้องให้แก่โจทก์จึงไม่มีอำนาจเรียงคำฟ้องให้
โจทก์ คำฟ้องโจทก์ที่ ป. เป็นผู้เรียงยื่นฟ้องจำเลยเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ. 2497 มาตรา 3

ศาลชั้นต้นไต่สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูล ให้ประทับฟ้อง

จำเลยยื่นคำร้องว่า นายปรัชญา ปฐมปัทม ทนายโจทก์ อยู่ระหว่างถูกห้าม
 ทำการเป็นทนายความมีกำหนด 1 ปี ตามพระราชบัญญัติทนายความพ.ศ. 2528
 มาตรา 52(2) ทนายโจทก์จึงไม่มีอำนาจเรียงคำฟ้องการที่ทนายโจทก์ลงชื่อเรียง
 คำฟ้องคดีนี้เป็นการฝ่าฝืนมาตรา 33 คำฟ้องของโจทก์จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้
 ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า นายปรัชญา ปฐมปัทมะ เรียงคำฟ้องระหว่างถูกห้ามเป็น
ทนายความ ทำให้คำฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา มาตรา 158(7) พิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกา โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว ศาลฎีกามีคำสั่ง
ให้รับฎีกาโจทก์

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เชื่อได้ว่านายปรัชญาได้ทราบคำสั่งของสภาทนายความที่ได้
สั่งห้ามทำการเป็นทนายความก่อนที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นทนายความและเรียงคำฟ้องให้
แก่โจทก์ ดังนั้นเมื่อนายปรัชญาทราบคำสั่งของสภาทนายความห้ามทำการเป็น
ทนายความแล้ว นายปรัชญาจึงไม่มีอำนาจเรียงคำฟ้องให้โจทก์ ฉะนั้นคำฟ้องโจทก์ที่
นายปรัชญาเป็นผู้เรียงยื่นฟ้องจำเลยจึงเป็นคำฟ้องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

พิพากษายืน

(จงทรัพย์ เทียงธรรม-ประมาณ ชันชื้อ-สังเวียน รัตนมุง)

แหล่งที่มา

แผนก

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น